APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Iordan Iurie
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 25-10-2021 the / le
7. de către Tatiana Veriga by / par	
8. cu nr. CK5O133ZKLJE8 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital şipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074127359

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074127359

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013074127359

Digitally signed by Veriga Tatiana
Date: 2021.10.27 11:19:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Дело нр. 1-42/09

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Именем Закона

03 февраля 2009 мун. Кишинэу

Коллегия по Уголовным делам
Апелляционной Палаты Кишинэу

В составе:
Председатель судебного заседания: Гурин Василе
Судьи: Гриб Василе и Стратан Георге
Секретарь Бурдя Мая
При участии:
Адвоката Гушан Зинаида
Прокурора Герман Олег

Рассмотрев в открытом судебном заседании в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению

Мачерет Алексей Артур, 23.06.1973 г.р., уроженец и житель Кишинева, ул. Мирон Костин, 13/3, кв. 64, но де-факто проживает в г. Кишинев, ул. А. Дога, 30 кв. 38, русский, военнообязанный, разведен, гражданин Республики Молдова, осужден 08.11.2006 на основании ст. 217 ч. 2 УК (наказание отбыто не полностью),

в совершении преступления, предусмотренного ст. 217 ч. (2) УК Р. Молдова, -

УСТАНОВИВ:

Приговором Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 19.03.2008 Алексей Мачерет был осужден по ст. 217 ч. (2) УК к штрафу в размере 600 условных единиц, на сумму 12 000 леев. Наказание в виде неоплачиваемого труда, установленное Мачерет А. приговором Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 8 ноября 2006, должно быть исполнено отдельно от нового назначенного наказания.

Для оглашения приговора суд первой инстанции установил, что Алексей Мачерет 23.07.2007 примерно в 22:40 находился дома в кв. 64 по ул. М. Костин 13/3 мун. Кишинэу, где на месте оперативным отрядом КПС Рышкань было проведено расследование: в одной из комнат были обнаружены и изъяты 4 коробки таблеток «Рикофаст», флакон муравьиной кислоты, шприц 10 мл с жидкостью коричневого цвета в количестве 2 мл, 2 лампочки без сердцевины внутри черного цвета, стеклянная колба, черная сумочка, в которой был шприц на 5 мл, пластиковый пакет с надписью «СМ», стеклянный флакон, коробка из металла с надписью «Нгз!» с 2 лезвиями в ней, 2 использованных шприца, упаковка из туалетной бумаги с 5 таблетками синего цвета в сочетании с белым, которые, согласно научно-

техническому заключению нр. 679 от 27.07.2007 отнесены к психотропным веществам трамодол массой 0,25 г и перманганат кальция массой 2,70 г., которые относятся к прекурсорам наркотических веществ.

Приговор был обжалован гособвинителем, прокурором Прокуратуры сект. Рышкань мун. Кишинэу, Виталие Кэлугэряну, который требует отмены приговора, пересмотра дела и осуждения А. Мачерет по ст. 217 ч. (2) УК РМ к 2 годам лишения свободы, согласно ст. 85. УК добавить неисполненное наказание - 52 часа неоплачиваемого труда, измененные согласно ст. 87 УК в 26 дней лишения свободы и окончательное наказание в виде 2 лет 26 дней лишения свободы, с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении закрытого типа, поскольку преступление было совершено до полного исполнения наказания, установленного приговором Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 08.11.2006, которым он был осужден к 150 часам неоплачиваемого труда на благо общества, охарактеризован отрицательно, не трудоустроен, вину не признал, и поэтому наказание должно было быть более суровым, в виде лишения свободы.

Рассмотрев апелляционную жалобу, проверив законность и обоснованность обжалуемого приговора на основании доказательств, исследованных первой инстанцией, согласно материалам дела, Коллегия по Уголовным делам пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить по следующим причинам.

Вина подсудимого А. Мачерет в совершении преступления, установленного судом первой инстанции - хранение психотропных веществ в крупных размерах и без цели отчуждения, была доказана показаниями его матери - Г. Маркова, поданными в судебном заседании первой инстанции, которая подтвердила, что подсудимый - ее сын, 23.07.2007 после обеда пришел домой в нетрезвом виде, избил свою сожительницу - Ирину Олейник. Она вызвала полицию. Она лично передала им сумку подсудимого черного цвета, в которой были обнаружена таблетки трамадола, полиция вызвала эксперта, сфотографировала стол, сумку сына с ее содержимым.

Свидетель С. Слабко - участковый подтвердил, что подсудимый был зарегистрирован как лицо, употребляющее наркотики. В конце лета 2007 года, мать А. Мачерет обратилась в участок с жалобой на то, что последний пришел домой пьяный, устроил скандал, употребляет наркотики, он пошел домой к подсудимому, и Г. Маркова лично передала им сумку подсудимого, в которой был обнаружен трамадол.

Вина А. Мачерет в хранении психотропного вещества - трамадола подтверждается и протоколом расследования на месте - кв. 64 по ул. М. Костин, мун. Кишинэу 13/3 с фотографиями обнаруженных вещей (л.д. 5-6); протокол медицинского освидетельствования для установления состояния наркотического и алкогольного опьянения Мачерет А. от 24.07.2007 (л.д. 7); научно-техническое заключение нр. 679 от 27.07.2007, согласно которому в квартире 64 по ул. М. Костин 13/3 мун. Кишинэу, где проживал А. Мачерет, обнаружено 5 бело-голубых капсул «трамадол» массой 0,25 гр. (л.д. 16-17); таблица с фотографиями (л.д. 18) и др.

Апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, так как подсудимый совершил новое преступление до окончательного исполнения наказания, то есть рецидив преступлений, и этом в случае применима ст. 34, 82 ч. (2), 85 и 87 УК.

Руководствуясь ст. 415 ч. (1) п.2, 416-418 УПК Р. Молдова, Коллегия по Уголовным делам, -

ОПРЕДЕЛИЛА:

Удовлетворить апелляционную жалобу прокурора в Прокуратуре сект. Рышкань, Виталие Кэлугэряну, поданную на приговор Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 19.03.2008 по уголовному делу Алексея Мачерет, отменить приговор, пересмотреть дело и вынести новое решение, которым: А. Мачерет признанный виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 217ч. (2) УК и установить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год и 7 (семь) месяцев. Согласно ст. 87 и 85 Уголовного кодекса, окончательное наказание в отношении А. Мачерет по совокупности приговоров, нового приговора и приговора, вынесенного Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 08.11.2006, составит 1 (один) год 7 (семь) месяцев и 26 дней лишения свободы, с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении закрытого типа, заключив его под стражу с момента задержания.

В остальном приговор оставить без изменений.

Определение подлежит исполнению, но может быть обжаловано в кассационном порядке в Высшую Судебную Палату Р. Молдова в течение 2 месяцев.

Председатель заседания /подпись/

Судья /подпись/

Судья /подпись/

Переводчик Чорба Наталья

Перевод осуществлён отделом переводчиков при Секретариате Апелляционной Палаты Кишинэу, согласно утвержденному Штату работников Апелляционной Палаты Кишинэу.

Подпись переводчика подлинная

Исполняющий обязанности
Заместителя Председателя
Апелляционной Палаты Кишинэу_____Юрие Йордан

Прошито, пронумерованно и
скреплено печатью 3 листов.
И.О. Заместителя Председателя
Апелляционной Палаты Кишинэу
Йордан Ю.

исп. Тэнасе А.